

TRIBUNALE DI MODENA
Ricorso per decreto ingiuntivo

Per Termocucine Secchia S.r.l., con sede in Sassuolo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal proprio difensore come da procura in calce,

contro Ristorazione Collinare S.r.l., con sede in Maranello, in persona del legale rappresentante.

Premesso che

1. con contratto del 20 gennaio 2026 la ricorrente si è obbligata a fornire e installare presso il ristorante della resistente una cucina professionale completa, per il prezzo di euro 14.280,00, IVA compresa, da pagare a trenta giorni da ciascuna fattura;
2. la cucina è stata consegnata e installata nel mese di marzo 2026 ed è stata collaudata con esito positivo;
3. la ricorrente ha emesso le fatture n. 112 del 16 febbraio 2026 (euro 6.100,00), n. 141 del 10 marzo 2026 (euro 5.480,00) e n. 168 del 31 marzo 2026 (euro 2.700,00), trasmesse attraverso il Sistema di interscambio;
4. nonostante i ripetuti solleciti, la resistente non ha corrisposto alcuna somma, né ha mai sollevato contestazioni sulla fornitura;
5. il credito è certo, liquido ed esigibile, ed è provato dalle fatture elettroniche, prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;

tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che il Tribunale ingiunga a Ristorazione Collinare S.r.l. di pagare euro 14.280,00, oltre agli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, all'importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura e alle spese del procedimento, con decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Si producono:

- 1) contratto di fornitura del 20 gennaio 2026;
- 2) fatture n. 112, 141 e 168;
- 3) documenti di trasporto del 4 e del 9 marzo 2026.

Modena, 2 settembre 2026